

<제14장 쟁의행위.제9절 안전보호시설과 필수유지업무>

I. 안전보호시설의 유지·운영의무

1. 안전보호시설에 대한 쟁의행위 금지[노조법 제42조 제2항]

- 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법') 제42조 제2항은 쟁의행위가 안전보호시설의 정상적인 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 행위로 이루어져서는 안 된다고 규정한다. 이는 산업의 안전과 공중의 보건 및 생명을 보호하기 위한 제한 규정이다.

2. 안전보호시설의 범위

- 안전보호시설이란 산업 현장의 안전을 확보하고 인명 및 재산에 대한 위험을 방지하기 위하여 법령에 따라 설치되거나 그 목적이 객관적으로 명백한 시설을 의미한다. 구체적으로는 화재 진압 시설, 응급 의료 시설, 가스·전기·열 등 위험 물질의 제어 시설 등이 포함된다.

3. 안전보호시설방해죄의 성부

- 판례는 성질상 안전보호시설에 해당하고 그 안전보호시설의 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 행위가 있었다 하더라도 사전에 필요한 안전 조치를 취하는 등으로 인하여 사람의 생명이나 신체에 대한 위험이 전혀 발생하지 않는 경우에는 노동조합 및 노동관계조정법 제91조 제1호, 제42조 제2항 위반죄가 성립하지 않는다고 판시한다.

4. 행정관청의 행위중지통보[노조법 제42조 제3항·제4항]

(1) 행정관청의 통보

- 노조법 제42조 제3항은 행정관청이 안전보호시설을 정지·폐지 또는 방해하는 행위가 있다고 인정할 때, 노동위원회 의결을 거쳐 그 행위의 중지를 통보하여야 하며, 다만, 사태가 급박한 경우는 의결 없이 통보할 수 있다고 규정한다.

(2) 사후승인

- 노조법 제42조 제4항에서는 행정관청은 지체 없이 노동위원회의 사후승인을 얻어야 하며 그 승인을 얻지 못한 때에는 그 통보는 그 때부터 효력을 상실한다고 규정한다.

5. 안전보호시설과 쟁의행위의 정당성

- 안전보호시설의 유지·운영을 정지·폐지 또는 방해하는 쟁의행위는 수단의 정당성을 상실하여 위법하게 된다. 이는 노동 3권의 행사라 할지라도 공공의 안전보다 우월할 수 없다는 사회적 법익의 보호를 강조하는 규정이다.

II. 필수유지업무의 유지·운영의무

1. 의의[노조법 제42조의2 제1항]

- 필수유지업무란 공익사업의 업무 중 정지 또는 폐지될 경우 공중의 생명·건강 또는 안전을 현저히 위태롭게 하거나 국민의 일상생활을 현저히 곤란하게 하는 업무로서, 그 유지가 필수적인 업무를 의미한다(노조법 제42조의2 제1항). 이는 공익사업의 특성상 쟁의행위를 전면적으로 금지하는 대신 업무의 일정 부분을 유지하도록 허용하는 제도이다.

2. 필수유지업무에 대한 쟁의행위 금지[노조법 제42조의2 제2항]

- 노조법 제42조의2 제2항은 공익사업의 필수유지업무에 대하여는 그 업무의 정지 또는 폐지를 초래하는 쟁의행위를 할 수 없다고 규정한다. 이는 필수유지업무에 한하여 쟁의행위를 제한하는 규정이다.

3. 필수유지업무협정

- 필수유지업무협정이란 노동조합과 사용자가 필수유지업무의 범위와 해당 업무를 유지하기 위한 필요 최소한의 인원, 투입 수준 및 근무 방법 등에 관하여 사전에 서면으로 합의하는 것을 의미한다(노조법 제42조의3). 이는 노사 자치를 통해 쟁의권과 공익을 조화시키려는 제도이다.

4. 필수유지업무결정

(1) 개념

- 필수유지업무결정이란 노사 간에 협정이 이루어지지 않거나 그 협정이 불합리하다고 판단될 경우, 노동위원회가 당사자의 신청을 받아 필수유지업무의 유지·운영 수준, 대상 업무 및 필요한 인원 등을 결정하는 것을 의미한다(노조법 제42조의4).

(2) 효력

- 노동위원회의 결정은 단체협약과 동일한 효력을 가지며, 당사자는 이에 따라 필수유지업무를 유지·운영할 의무를 진다.

5. 필수유지업무방해죄

- 필수유지업무의 정지 또는 폐지를 초래하는 쟁의행위를 한 자는 노조법 제89조 제1호에 따라 필수유지업무방해죄가 성립되어 형사처벌을 받는다. 이는 공익사업의 안정적인 운영을 위한 강력한 규제 수단이다.

6. 필수유지업무 근로근무자의 지명[노조법 제42조의6 제1항·제2항]

- 노동조합은 특정한 경우 사용자에게 필수유지업무에 근무하는 조합원 중 쟁의행위기간 동안 근무하여야 할 조합원을 통보하여야 하며, 사용자는 근로자를 지명하고 이를 노동조합과 그 근로자에게 통보하여야 한다. 다만, 노동조합이 쟁의행위 개시 전까지 이를 통보하지 아니한 경우 사용자가 근로자를 지명하고, 이를 노동조합과 그 근로자에게 통보하여야 한다. 이러한 경우 노동조합과 사용자는 필수유지업무에 종사하는 근로자가 소속된 노동조합이 2개 이상인 경우에는 각 노동조합의 해당 필수유지업무에 종사하는 조합원 비율을 고려하여야 한다.

7. 필수유지업무를 위반한 쟁의행위의 정당성

- 당사자가 필수유지업무협정을 위반하였다고 반드시 쟁의행위의 정당성이 상실되는 것은 아니라고 보아야 한다. 다만, 필수유지업무협정을 위반한 경우에는 협약 위반에 따른 채무불이행책임을 부담할 수 있다.

III. 결론

- 안전보호시설 및 필수유지업무에 대한 규제는 노조법 제42조 및 제42조의2를 통해 쟁의행위의 수단을 공익을 위하여 제한하는 중요한 제도이다. 안전보호시설에 대한 방해는 시설방해죄로 처벌될 수 있으며, 필수유지업무에 대한 쟁의행위는 사전 협정이나 노동위원회 결정에 의한 유지 수준을 위반할 경우 필수유지업무방해죄로 처벌될 수 있다. 이 규정들은 근로자의 쟁의권과 공중의 생명·건강·안전이라는 법익을 조화시키려는 입법적 시도이다.